Betreuungsvertrag „Unterstützung im Alltag“ – gemäß § 45 a SGB XI

Leistungserbringer

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
Telefon: +49 371 24359408 | E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de
Institutskennzeichen (IK): 461438852 | Steuernummer: 215/118/00053

Leistungsnehmer/Leistungsnehmerin

Vorname, Name: _____

Anschrift: _____

Telefon 1: _____

Telefon 2: _____

E-Mail: _____

Geburtsdatum: _____

Versichertennummer: _____

Pflegekasse: _____

Institutskennzeichen (IK): _____

Notfallkontakt

Diese(r) ist in Notfällen, insbesondere bei plötzlich starker Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Leistungsnehmers/der Leistungsnehmerin unverzüglich zu benachrichtigen:

z. B. Tochter/Hausarzt: _____

Vorname, Name: _____

Telefon: _____

z. B. Tochter/Hausarzt: _____

Vorname, Name: _____

Telefon: _____

z. B. Tochter/Hausarzt: _____

Vorname, Name: _____

Telefon: _____

Bedarfsermittlung

Anzahl der Personen im Haushalt: _____

Pflegegrad: _____

Pflegegrad seit: _____

beantragter Pflegegrad: _____

Pflegedienst vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein

Kontaktdaten Pflegedienst

Name, Vorname: _____

Telefon: _____

Anschrift: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Welche Aufgaben führt der Pflegedienst aus?

_____

_____

_____

Welche Krankheiten liegen vor?

_____

_____

_____

Leistungsbeschreibung

Es werden folgende Unterstützungs- und Betreuungsleistungen vereinbart

_____

_____

_____

_____

_____

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

Umfang _____ Stunden pro _____ (Woche, Monat, Quartal, ...)

Welche Budgets in welcher Höhe sollen genutzt werden?

Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI (ab PG 1): _____ € je Monat

Verhinderungspflege/Kurzzeitpflege (§ 39 SGBXI/§ 42 SGB XI): _____ € je Monat

Pflegesachleistungen (§ 36-38 SGB XI, Kombinationsleistungen): _____ € je Monat

(1) Art, Inhalt und Umfang der Leistungen werden entsprechend der getroffenen Auswahl vereinbart.

(2) Änderungen des Leistungsumfangs können jederzeit vereinbart werden. Hierbei werden mögliche Veränderungen der häuslichen Situation und die Kapazitäten des Leistungserbringers berücksichtigt.

(3) Die Änderungen des Leistungsumfangs werden jeweils in der Leistungsvereinbarung vermerkt und von dem Leistungsnehmer/der Leistungsnehmerin abgezeichnet.

Nutzung von Arbeitsmitteln im Haushalt des Leistungsnehmers

(1) Die Leistungserbringung erfolgt unter Nutzung der vom Leistungsnehmer bereitgestellten Arbeitsmittel (z. B. Leitern, Elektrogeräte, Reinigungsmittel). Die Nutzung erfolgt nur nach vorheriger Sichtprüfung durch den Dienstleister und ausschließlich, wenn diese sicher und funktionsfähig sind.
(2) Der Leistungsnehmer bestätigt, dass bereitgestellte Arbeitsmittel sich in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand befinden.
(3) Werden Mängel festgestellt oder bestehen Zweifel an der sicheren Nutzung, sind Mitarbeitende des Dienstleisters berechtigt, die Nutzung abzulehnen.
(4) Aus einer dadurch eingeschränkten oder nicht durchführbaren Leistungserbringung entstehen dem Leistungsnehmer keine Ansprüche gegen den Dienstleister.
(5) Für Schäden, die durch fehlerhafte oder unsichere Arbeitsmittel des Leistungsnehmers entstehen, haftet der Dienstleister nicht.
(6) Gefährliche oder unbeschriftete Reinigungsmittel sowie improvisierte Hilfsmittel (z. B. Stuhl statt Leiter) dürfen nicht verwendet werden.

Vertragsbestandteile

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Leistungserbringers, welche diesem Vertrag beigefügt sind und integraler Bestandteil sind.

Vergütung und Abrechnung

(1) Die Vergütung erfolgt gemäß der aktuellen Preisliste des Leistungserbringers bzw. nach den gesetzlichen Regelungen des SGB XI. Die Abrechnung kann direkt mit der Pflegekasse oder privat erfolgen. Die genauen Leistungen werden individuell vereinbart (siehe Leistungsbeschreibung) und in einem separaten Leistungsnachweis dokumentiert.
(2) Die Abrechnung erfolgt je nach individueller Situation des Leistungsnehmers über den Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI, über Leistungen der Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, über Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI, oder anteilig im Rahmen von Kombinationsleistungen gemäß §§ 36–38 SGB XI.

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

Vertragsbeginn und Dauer

Der Vertrag beginnt am _____ und gilt auf unbestimmte Zeit. Eine Kündigung ist mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende möglich. Außerordentliche Kündigungen aus wichtigem Grund sind beiderseits jederzeit möglich.

Salvatorische Klausel

(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsschließenden verpflichten sich, die entsprechende Regelung durch eine solche zu ersetzen, die dem Vertragszweck entspricht.

(2) Die Leistungsnehmerin/Der Leistungsnehmer / Angehörige hat diesen Betreuungsvertrag gelesen und verstanden. Sie/Er ist mit den Inhalten einverstanden, welches sie/er durch ihre/seine Unterschrift bestätigt.

_____
(Ort, Datum)

_____ _____
Leistungsnehmer/in/gesetzl. Vertreter Leistungserbringer

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

Abtretungserklärung

Leistungserbringer

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
Telefon: +49 371 24359408 | E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de
Institutskennzeichen (IK): 461438852 | Steuernummer: 215/118/00053

Leistungsempfänger/Leistungsempfängerin

Vorname, Name: _____

Anschrift: _____

Geburtsdatum: _____

Versicherten-Nummer: _____

Pflegekasse: _____

Institutskennzeichen (IK): _____

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Brief erteile ich eine Abtretungserklärung und gebe mein Einverständnis, dass der oben genannte Leistungserbringer folgende Positionen direkt mit ihnen abrechnen darf:

- Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI
- Umwandlungsanspruch nach § 45a SGB XI
- Verhinderungspflege § 39 SGB XI
- Kurzzeitpflege § 42 SGB XI

Mit freundlichen Grüßen

_____ _____
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in oder Bevollmächtigte/r

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

Datenschutzvereinbarung gemäß DSGVO Senioren Engel Alltagsbegleitung

1. Einleitung

Dieser Datenschutz-Anhang regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Dienstleistungen der Senioren Engel Alltagsbegleitung und ergänzt den bestehenden Betreuungsvertrag. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den geltenden nationalen Datenschutzbestimmungen.

2. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist:

Senioren Engel Alltagsbegleitung | Zwickauer Straße 145 | +49 371 24359408 | kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

3. Art der verarbeiteten Daten

Im Rahmen der Betreuungsleistungen werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:

- Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
- Geburtsdatum
- Gesundheitsdaten (z. B. Pflegegrad, relevante medizinische Informationen)
- Zahlungs- und Abrechnungsdaten
- Kontaktpersonen für Notfälle

4. Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zu folgenden Zwecken:

- Erbringung der vertraglich vereinbarten Betreuungsdienstleistungen
- Kommunikation mit dem Leistungsnehmer/der Leistungsnehmerin und dessen Angehörigen
- Abrechnung von Leistungen mit Pflegekassen oder Sozialleistungsträgern
- Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen

5. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von:

- Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung)
- Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (Erfüllung gesetzlicher Pflichten)
- Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse, z. B. Dokumentation der Betreuung)
- Art. 9 Abs. 2 lit. h DSGVO (Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Gesundheitsbereich)

6. Empfänger der Daten

Personenbezogene Daten werden ausschließlich an folgende Empfänger weitergegeben:

- Pflege- und Krankenkassen sowie Sozialleistungsträger
- Abrechnungsdienstleister
- Notfallkontakte und behandelnde Ärzte (nur mit ausdrücklicher Zustimmung)
- Behörden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist

7. Speicherdauer und Löschung der Daten

Die personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die Zwecke der Betreuung erforderlich ist. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses werden die Daten unter Berücksichtigung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten (z. B. § 147 AO, § 257 HGB) gelöscht.

8. Rechte der betroffenen Person

Betroffene Personen haben gemäß DSGVO folgende Rechte:

- Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) – Einsicht in die gespeicherten Daten
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) – Korrektur unrichtiger Daten
- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) – Löschung der Daten, sofern keine Aufbewahrungspflicht besteht
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) – Widerspruch gegen Verarbeitung aus besonderen Gründen

Anfragen zur Ausübung dieser Rechte sind an die oben genannte verantwortliche Stelle zu richten.

9. Einwilligung zur Datenverarbeitung

Die betroffene Person erklärt sich mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Betreuungstätigkeit einverstanden. Eine separate Einwilligungserklärung wird hierfür unterzeichnet.

10. Kontakt Datenschutzbeauftragter

Der Datenschutzbeauftragter kann unter folgender Adresse kontaktiert werden:

Alrik Degenkolb | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
alrikdegenkolb@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

11. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Jede betroffene Person hat das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren:

Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte | Devrientstraße 5 | 01067 Dresden
+49 351 85471-101 | post@sdtb.sachsen.de

_____
(Ort, Datum)

_____	_____
Leistungsnehmer/in/gesetzl. Vertreter	Leistungserbringer

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Senioren Engel Alltagsbegleitung

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

(1) „Senioren Engel Alltagsbegleitung“ wird im Nachfolgenden Leistungserbringer genannt.

(2) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden.

(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben.

(4) Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden unsere Leistungen vorbehaltlos ausführen.

(5) Sollte eine der folgenden Bestimmungen nichtig sein oder werden, behalten die übrigen Bestimmungen ihre Gültigkeit.

§ 2 Dienstleistungsangebot

(1) Das Dienstleistungsangebot umfasst den Bereich der Betreuung und Begleitung, organisatorische und beratende Aufgaben, Unterstützung im täglichen Leben, Begleitdienste und Haushaltshilfe (siehe Leistungsverzeichnis). Weitere Dienstleistungen können angeboten werden.

(2) Medizinische Pflegeleistungen sind im Rahmen des Angebots nicht vereinbart und werden auch nicht erbracht. Sollte während des Betreuungszeitraumes die betreute Person akut erkranken, so wird sich der Leistungserbringer mit einem Arzt in Verbindung setzen und die angegebenen Ansprechpartner informieren.

(3) Die angebotenen Dienstleistungen werden individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche des einzelnen Auftraggebers abgestimmt.

§ 3 Vertragsabschluss

(1) Ein Dienstleistungsvertrag zwischen dem Leistungserbringer und dem Auftraggeber wird durch eine schriftliche Auftragsvereinbarung vereinbart.

§ 4 Vergütung

(1) Der Leistungserbringer berechnet für die erbrachten Leistungen die Entgelte gemäß § 45 a + b, sowie den § 36-38 SGB XI (vgl. Anlage „Leistungsverzeichnis“).

(2) Privatleistungen werden entsprechend der jeweils gültigen Preisliste abgerechnet (vgl. Anlage „Leistungsverzeichnis“).

(3) Zusätzlich zum Vertrag gewünschte Betreuungs- oder Beratungsleistungen werden entsprechend der jeweils gültigen Preisliste abgerechnet.

(4) Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt auf der Basis eines Leistungsnachweises. Dieser wird jeweils zum Monatsende dem Leistungsnehmer/der Leistungsnehmerin zur Gegenzeichnung vorgelegt. Die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer erhält auf Wunsch eine Kopie des Leistungsnachweises.

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

§5 Abrechnung mit Sozialleistungsträgern

(1) Leistungen, die direkt mit der Pflegekasse oder mit der Krankenkasse abzurechnen sind, werden vom Leistungserbringer nur auf besonderen Wunsch der Leistungsnehmerin/des Leistungsnehmers dem jeweiligen Kostenträger direkt in Rechnung gestellt.

(2) Anders bei Kostenzusage des Sozialhilfeträgers, hier stimmt die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer zu, dass vom Leistungserbringer direkt mit dem Sozialhilfeträger abgerechnet wird.

(3) Für die Abrechnung mit dem Sozialhilfeträger kann der Leistungsnehmer/die Leistungsnehmerin eine Abtretungserklärung (siehe Anlage „Abtretungserklärung") unterzeichnen.

§6 Abrechnung mit der Leistungsnehmerin/dem Leistungsnehmer

(1) Leistungen, die über den gesetzlichen Anspruch der Leistungsnehmerin/des Leistungsnehmers hinausgehen und deren Kosten nicht seitens der Kranken- oder Pflegekassen bzw. des Sozialhilfeträgers übernommen werden, sind von der Leistungsnehmerin/dem Leistungsnehmer selbst zu bezahlen.

(2) Der Leistungserbringer erstellt monatlich eine Rechnung über die Leistungen, die von der Leistungsnehmerin/dem Leistungsnehmer zu zahlen sind. Der Rechnungsbetrag ist spätestens zwei Wochen nach Rechnungsstellung fällig. Der Rechnungsbetrag ist zu zahlen auf das Konto der

OLINDA Zweigniederlassung Deutschland, mit folgenden Angaben:

Kontoinhaber:	Senioren Engel Alltagsbegleitung
Verwendungszweck:	<Rechnungsnummer>
IBAN:	DE92100101237314306198
BIC:	QNTODEB2XXX

(3) Auf Wunsch der Leistungsnehmerin/des Leistungsnehmers erhält der Leistungserbringer ein SEPA-Lastschriftmandat (siehe Anlage „SEPA-Lastschriftmandat).

(4) Werden Leistungen erbracht, obwohl eine entsprechende Kostenübernahmeerklärung des Kostenträgers noch nicht vorliegt, widerrufen ist, oder die Leistungen von einer Genehmigung nicht erfasst werden, so trägt die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer die Kosten, auch wenn er gegen eine Entscheidung seines Kostenträgers Widerspruch eingelegt hat.

(5) Für nicht zu vertretende Gründe einer Absage der Leistungen (z.B. Krankenhauseinlieferung als Notfall) entstehen der Leistungsnehmerin/dem Leistungsnehmer keine Kosten. Anderenfalls hat die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer, sofern keine Absage der Leistungen 24 Stunden vor dem zu erbringenden Termin stattfindet, die anfallenden Kosten selbst zu tragen. Für diese geplanten, aber vergeblichen Einsätze wird der Leistungsnehmerin/dem Leistungsnehmer ein Pauschalbetrag von 25,00 EURO pro Einsatz zur Deckung der Kosten des Leistungserbringers privat in Rechnung gestellt (Anmerkung: Diese Kosten werden nicht vom Kostenträger übernommen).

(6) Ist die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer Mitglied einer privaten Krankenversicherung, verpflichtet er sich, die Rechnung innerhalb zwei Wochen nach Rechnungsdatum zu begleichen. Die Rückerstattung seitens der privaten Krankenversicherung ist Aufgabe der Leistungsnehmerin/des Leistungsnehmers, bzw. der Angehörigen. Der Leistungserbringer kann die Leistungsnehmerin/den Leistungsnehmer hierbei auf Wunsch unterstützen.

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

§ 7 Beendigung/Kündigung/Ruhen des Vertrages

(1) Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und endet durch Kündigung oder Tod der Leistungsnehmerin/des Leistungsnehmers. Der Vertrag kann innerhalb der nachfolgend benannten Fristen ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.

(2) Die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer kann den Vertrag vier Wochen zum Monatsende kündigen.

(3) Der Leistungserbringer kann den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende kündigen. Darüber hinaus können die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer und der Leistungserbringer den Betreuungsvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund kündigen.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor:

a. bei einer dauerhaften stationären Unterbringung der Leistungsnehmerin/des Leistungsnehmers,

b. wenn die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer mit der Begleichung der Rechnungen von mehr als zwei Kalendermonaten in Verzug ist,

c. wenn die betreuerische Tätigkeit durch das Verhalten der Leistungsnehmerin/des Leistungsnehmers unnötig erschwert wird,

d. wenn die notwendig ergänzende Versorgung und Betreuung auf Dauer oder regelmäßig nicht sichergestellt ist,

e. wenn der erforderliche Betreuungsaufwand im Wege der vereinbarten Betreuung nicht mehr erbracht werden kann,

f. wenn nach medizinischer Indikation der Betreuungsaufwand nicht mehr notwendig ist,

g. bei schwerer Verletzung von Pflichten aus diesem Vertrag.

(4) Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

(5) Bei vorübergehendem stationären oder teilstationären Aufenthalt ruhen die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag.

§ 8 Leistungserbringung

(1) Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden vom Leistungserbringer durch fachlich qualifiziertes und geeignetes Personal erbracht. Im Rahmen seiner Personalausstattung stellt der Leistungserbringer größtmögliche Kontinuität sicher, damit die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer von möglichst ein und derselben Betreuungsperson betreut wird.

(2) Die Leitung des Leistungserbringers bestimmt nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen sowie der betreuerischen und wirtschaftlichen Notwendigkeit die Personen, die für die Erbringung der vereinbarten Leistungen eingesetzt werden. Die angemessenen Wünsche der Leistungsnehmerin/des Leistungsnehmers werden dabei berücksichtigt.

(3) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, eine individuelle Betreuungsplanung zu erstellen und die jeweils erbrachten Leistungen in einer Betreuungsdokumentation aufzuzeichnen. Die Betreuungsdokumentation ist Eigentum des Leistungserbringers.
Die Betreuungsdokumentation wird während des Zeitraums der vertraglichen Zusammenarbeit bei der Leistungsnehmerin/ dem Leistungsnehmer aufbewahrt; es sei denn, eine sichere Aufbewahrung ist dort nicht gewährleistet. Der Leistungsnehmerin/dem Leistungsnehmer ist

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

jederzeit die Einsichtnahme in die Betreuungsdokumentation möglich. Die Leistungsnehmerin/Der Leistungsnehmer ist zur Herausgabe der Betreuungsdokumentation verpflichtet. Sie verbleibt nach Beendigung der vertraglichen Zusammenarbeit beim Leistungserbringer.

(4) Der Leistungserbringer behält sich vor, einzelne Aufträge abzulehnen.

§ 9 Gewährleistung und Haftung

(1) Mängel, die durch den Leistungserbringer oder seine Mitarbeiter bei der Leistungserbringung verursacht werden, sind unverzüglich anzuzeigen.

(2) Mängelanzeigen des Kunden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(3) Im Übrigen richten sich die Gewährleistungsansprüche des Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 10 Mitwirkungsverpflichtung

(1) Leistungen zu Lasten der Kranken- oder Pflegekasse sowie eines Sozialhilfeträgers setzen die Mitwirkung der Leistungsnehmerin/des Leistungsnehmers als versicherte Person bzw. als anspruchsberechtigte Person voraus. Die Leistungsnehmerin/Der Leistungsnehmer stellt die notwendigen Anträge und holt die Genehmigung der ärztlichen Verordnungen von den jeweiligen Kostenträgern ein.

(2) Sofern die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer trotz entsprechender Hinweise des Leistungserbringers die notwendigen Anträge nicht stellt oder Verordnungen nicht fristgerecht bei den Kostenträgern einreicht, verpflichtet sich die Leistungsnehmerin/der Leistungsnehmer, die in Anspruch genommen Leistungen, die nicht von der Kranken- oder Pflegekasse bzw. dem Sozialhilfeträger finanziert werden, selbst zu bezahlen. Auf die Regelung des § 5 dieses Vertrages wird verwiesen.

(3) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Leistungsnehmerin/den Leistungsnehmer bei der Beantragung und Inanspruchnahme notwendiger Leistungen zu beraten und zu unterstützen.

§ 11 Entgelterhöhungen

(1) Die Erhöhung von Entgelten ist zulässig, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verändert hat und das erhöhte Entgelt angemessen ist. Die Entgelterhöhung kann durch einseitige Erklärung des Leistungserbringers erfolgen.

(2) Dem Kunden gegenüber ist die bezifferte Entgelterhöhung für Leistungen spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam werden soll, schriftlich geltend zu machen.

§ 12 Datenschutz und Schweigepflicht

(1) Der Leistungserbringer und seine Mitarbeiter/innen sind zur Verschwiegenheit sowie zur Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet.

(2) Soweit es zur Durchführung der Leistungserbringung erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten der Leistungsnehmerin/des Leistungsnehmers erhoben, gespeichert, verarbeitet und an Dritte übermittelt werden. Die Einwilligungen zur Erhebung und zur Übermittlung bedürfen der Schriftform und sind widerruflich (siehe Anlage „Datenschutzvereinbarung „).

(3) Die Leistungsnehmerin/Der Leistungsnehmer hat das Recht auf Auskunft, welche Daten über sie/ihn gespeichert sind.

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

§ 13 Verbot der Mitarbeiterabwerbung

(1) Die Abwerbung oder zusätzliche stundenweise Beschäftigung von Mitarbeitern, welche Dienstleistungsaufträge im Auftrag des Leistungserbringers erbringen, ist unzulässig. Der Auftraggeber verpflichtet sich, während sowie sechs Monate nach Beendigung der Tätigkeit keinen Versuch zu unternehmen, einen Mitarbeiter, der bei ihm eingesetzt ist oder war, abzuwerben oder anderweitig zu beschäftigen, weder direkt noch indirekt über Dritte.

(2) Der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er diese Klausel als gültigen Bestandteil des Vertrages akzeptiert und der Verstoß gegen diese Bestimmung zum Schadensersatz verpflichtet.

(3) Der Auftraggeber erklärt sich weiter damit einverstanden, dass ein Verstoß gegen das Verbot der Mitarbeiter-Abwerbung einen pauschalierten Schadensersatz zur Folge hat, der in der Höhe von drei Brutto-Monatsgehältern des Mitarbeiters liegt. Der Auftraggeber erklärt weiter, dass er diesen Betrag für angemessen erachtet, um einen Schaden durch die Abwerbung für den Leistungserbringer zu kompensieren.

§14 Beschwerderecht

(1) Die Leistungsnehmerin/Der Leistungsnehmer hat Anspruch darauf, dass der Leistungserbringer das von der Aufsichtsführenden Behörde des Landes Sachsen in einer Selbstverpflichtung festgelegte interne und externe Beschwerdemanagement gewährleistet.

§ 15 Vertragsaushändigung/Unterschriften

(1) Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages nebst sämtlichen Anlagen.

§ 16 Gerichtsstand

(1) Zuständiges Gericht bei Rechtsstreitigkeiten ist das jeweilige Amtsgericht des Ortes, in dem der Leistungserbringer seinen Sitz hat.

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

Leistungsverzeichnis Alltagsbegleitung
(gültig ab 01.10.2025)

Leistungserbringer

Senioren Engel Alltagsbegleitung UG | Zwickauer Straße 145 | 09116 Chemnitz
Telefon: +49 371 24359408 | E-Mail: kontakt@seniorenengel-alltagsbegleitung.de

Leistungen – Abrechnung mit der Pflegekasse*

Haushaltsnahe Dienstleistungen	38 € / Stunde
Alltagsbegleitung/Betreuungsleistungen	42 € / Stunde
Gruppenangebote pro Person (ab 3 Teilenehmenden)	25 € / Stunde
Fahrtkosten	0,35 € / km

Leistungen – Privatzahler

	Netto	Brutto**	
Haushaltsnahe Dienstleistungen	38,00	45,22	€ / Stunde
Alltagsbegleitung/Betreuungsleistungen	42,00	49,98	€ / Stunde
Service- und Beratungsleistungen	35,00	41,65	€ / Stunde
Gruppenangebote pro Person (ab 3 Teilenehmenden)	25,00	29,75	€ / Stunde
Fahrtkosten	0,35	0,42	€ / km

Eine Leistungsstunde umfasst 60 Minuten.
Bei einer geringeren Dauer der Leistungserbringung reduziert sich der Stundensatz anteilig.

*Alle Preise verstehen sich als Nettopreise.

** Inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.